

1528559-53.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... vender a droga. O local é ponto de tráfico. Ele não deu outras informações. O réu segurava uma sacola e dentro dela estava toda a droga, era uma sacola amarela sem identificação, como se fosse de presente. Não conhecia o acusado e o lugar é conhecido ponto de tráfico. O réu estava sozinho. Ele jogou a sacola no chão somente quando já estava bem perto. A PM Gabriela, ouvida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1528559-53.2021.8.26.0228 - Controle 2021/001399

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON LOPES TAVARES SANTOS

Vítima:

Saúde Pública

Data da Audiência:

20/01/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 21 de janeiro de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). WILMAR PINTO CORREIA; o réu RAMON LOPES TAVARES SANTOS, e seu Defensor, Dr. WILLIAM ROBERTO CASIMIRO BRAGA, Defensor Público.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais militares Gabriela e Alex. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, apresentou por escrito: "RAMON LOPES TAVARES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como

incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O feito seguiu o rito processual adequado, inexistindo nulidade ou irregularidade a ser declarada ou reconhecida. A ação deve ser julgada procedente. A materialidade consta do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial acostado aos autos. A autoria é certa na pessoa do acusado. O PM Alex Pinheiro, ouvido em audiência, relatou que foi atender ocorrência de roubo em andamento, se deparou com Ramon que tentou empreender fuga ao avistar a viatura. Ele foi detido mais para frente. Ele parou e se entregou. Com ele foi apreendida droga, diversos invólucros de maconha, cocaína e crack. Ele disse que receberia uma quantia em dinheiro para vender a droga. O local é ponto de tráfico. Ele não deu outras informações. O réu segurava uma sacola e dentro dela estava toda a droga, era uma sacola amarela sem identificação, como se fosse de presente. Não conhecia o acusado e o lugar é conhecido ponto de tráfico. O réu estava sozinho. Ele jogou a sacola no chão somente quando já estava bem perto. A PM Gabriela, ouvida em juízo, relatou que se recordava da ocorrência. Caiu uma ocorrência de roubo de carga numa rua próxima da Barra da Forquilha, foram ao local e se depararam com o réu, que estava no final da via e caminhando para a viatura. Ele ficou nervoso e empreendeu fuga. O parceiro correu e abordou. Com ele tinha uma bolsa amarela e dentro porções de drogas diversas, cocaína e crack, informaram pelo rádio e levaram ao DP. Ele falou "perdi, senhora", "é minha". Ele não falou muito a respeito, disse que não morava ali e que era a primeira vez que iria ali, o local é ponto de tráfico, já houve outras prisões no local. O réu estava sozinho quando o viu, ele não dispensou a bolsa, ficou segurando e correu. Segundo o parceiro, ele dispensou na iminência de ser abordado. O depoimento dos Policiais Militares é suficiente para a condenação do acusado como inicialmente proposto. Neste sentido: "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decole a presunção jûris tantum da legitimidade de sua atuação." (Apelação Criminal n 172 521-3 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator Bittencourt Rodrigues - 12 06 95-VU). O réu, interrogado, afirmou que os fatos são verdadeiros. Foi preso com as drogas, foi convidado para traficar, foi uma burrice, nunca tinha feito isso. Iria ganhar cinquenta reais por dia. A procedência da ação penal é medida de rigor. Diante do exposto, requeiro a condenação de, como incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O réu é primário, tornando-se possível a aplicação do redutor legal, com as substituições pertentes".

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição pela relatividade da confissão, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da confissão, reconhecimento do tráfico privilegiado com redutor no máximo, regime aberto, substituição e recurso em liberdade, a qual foi gravada. A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito:

VISTOS.

RAMON LOPES TAVARES SANTOS foi denunciado como incursão nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 14h30, na Rua Barra da Forquilha, nº 556, Jaraguá, São Paulo/SP, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 163 porções de cocaína, com peso líquido de 67,1g, 70 porções de maconha, com peso líquido de 207,7g, e 100 pedras de crack, com peso líquido 13,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 56), ofereceu defesa prévia (fls. 59/72) e a denúncia foi recebida em 10/01/2022 (fls. 78).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Gabriela e Alex. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela relatividade da confissão, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Alex relatou que estavam atendendo ocorrência de roubo em andamento e ao adentrar a via se depararam com o réu RAMON, que tentou fugir, razão pela qual realizaram perseguição e conseguiram detê-lo. O acusado se entregou. Apreenderam com o réu maconha, cocaína e crack. O acusado afirmou que receberia dinheiro para venda dos entorpecentes. As drogas estavam numa sacola amarela que era segurada pelo réu. Não conhecia o réu antes dos fatos. O local era conhecido como ponto de tráfico. O réu estava sozinho. O acusado jogou a sacola no chão quando o depoente se aproximou.

A policial Gabriela declarou que receberam ocorrência via COPOM de roubo de carga, realizavam patrulhamento, quando observaram o acusado no final da via, que demonstrou nervosismo e ao se aproximar da viatura empreender fuga. Realizaram perseguição e no interior da bolsa amarela que o réu portava, localizaram diversas porções de cocaína e crack. Indagado, o acusado confessou que estava com as drogas. O acusado não mencionou quanto ganhava para vender as drogas. O acusado estava sozinho. O réu segurou a bolsa durante a fuga e não viu o réu dispensando a bolsa. Ao ser interrogado, o réu RAMON afirmou que nunca foi preso ou processado. Trabalha como garçom. Mora com sua mãe e seus dois filhos. Confessou a posse dos entorpecentes e afirmou que foi convidado para o tráfico para receber uma quantia. Pretende sair e continuar trabalhando. Passou dificuldades por não ter trabalho e se deixou levar pela situação. Ganharia R\$ 50,00 por dia no tráfico.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizavam patrulhamento, quando avistaram o acusado RAMON, que ao se aproximar da viatura tentou empreender fuga, mas foi detido e em sua posse foi localizada uma sacola amarela contendo 163 porções de cocaína, 70 porções de maconha e 100 pedras de crack.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e laudo pericial (106/108), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando a grande quantidade entorpecentes encontrados na posse do acusado, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a confissão espontânea do réu, retorno a pena ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e confessou o delito, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao

mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado e pelo tempo de prisão provisória cumprido no regime fechado, substituo sua pena por privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11.

A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ).

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu RAMON LOPES TAVARES SANTOS a 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol de culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 100,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.